

연번: 2

감 사 실

통 보

제 목 자료 관리에 관한 사항

부 서 명 ●◎◇◆실

내 용

공단은 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우에는 행정안전부령에서 정하는 ‘개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장’에 기록·관리하고 있다.

개인정보 관리부서 및 보유부서는 개인정보보호법 제18조제2항 각 호 및 외부 기관 개인정보자료 제공지침에 따라 제공된 자료를 처리일(제공일) 익일까지 전산프로그램(마이오피스/건강보험업무/시스템공통/공통/개인정보보호/개인정보현황관리/개인정보제공 입력관리)에 입력하여야 한다.

그러나, 개인정보 자료제공 일부를 확인해 본 결과 입력누락과 지연입력이 확인되었고, 법인정보는 원칙적으로 개인정보에 해당하지 않음에도 불구하고 전산프로그램에 전산 등록한 사실이 확인되었다.

또, 제공 후 전산 프로그램 입력방식에 있어 ‘제공기관별 자료제공 세부내역’의 요청기관, 요청목적 등 5개 항목이 전산프로그램 항목과 상이하게 관리하고 있어 입력에 혼선이 발생하고 있고, 일부¹⁾ 요청근거는 전산프로그램 항목인 ‘제공 법적 근거’에 누락되어 통계 등 현황관리에 문제점으로 파악되었다.

<<예시>> ‘전산 프로그램에서의 입력 항목이 ‘제공기관별 자료제공 세부내역’ 항목간 내용이 서로 다른 사항

1) 개인정보보호법 제15조제1항제1호 등

개인정보 목적외이용,제공 입력관리 (jgva110m01 / V.2010.07.30) ※ 액셀 ※ 즐겨찾기추가(F2) ※ 도움말(F1) ※ 닫기(F3)

부서 0012 0 검색 검사실 ☒ 제공일자 2016.12.01 ~ 2016.12.08 사번 Q 조회

목적 외 제3자 제공 목적 외 이용 제공 거부

입력일자 처리부서 처리자 사번 상태

개인정보 명칭

제공받는기관 ※ 세번째 입력란에 '기타' 선택시 기관명 직접 입력

기관 담당자 소속 전화번호

제공 법적 근거 다중선택

개인정보보호법 ※ 동의, 범죄수사, 재판업무, 형의 감호 외는 대부분 제18조제2항제2호에 따른 제공임.

제공받는 목적 ※ '기타 고유업무 수행' 선택 시 직접 입력

제공일자 제공주기 제공기간 ※ 제공기간은 필요 시 입력

제공인원(명) 제공형태

제공한 개인정보항목 다중선택

개인정보보호법 제18조제5항에 따른 안전성 확보 조치 내용
제공자료는 요청목적 범위 내에서만 이용하시고, 권한없는 자의 열람이나 외부 유출이 되지 않도록 암호화 등 개인정보보호법령이 정하는 절차에 따라 안전관리하여 주시고, 이용목적이 달성되거나 보유기간(○년 또는 보유목적 달성기간)이 경과하면 지체없이 파기하시기 바라며, 해당 자료에 대한 관리소홀로 발생하는 법적책임은 귀 기관에 있음을 알려드립니다.

순번	제공일자	사번	개인정보명칭	제공받는기관	제공받는기관(2)	제공받는기관(3)	제공 법적 근거	제공받는 목적	제공한 개인정보항목

전산프로그램(예: 검찰청)	제공기관별 자료제공 세부내역
제공받는 목적: 수사목적, 재판업무, 사회복지서비스 대상자 선정, 통계작성 및 학술연구, 인사청문회, 사회보험 심사목적, 감사목적, 조세 등 징수목적, <u>기타 고유업무 수행</u> ※ 제공받는 기관과 상관없이 모두 동일	요청목적: 벌금미납자들의 사회봉사 가능여부 판단, 치료감호 집행 대상자 소재파악, 재산형 집행(벌금, 과징금, 몰수, 추징)

- ☞ 문제점: 1. '제공기관별 자료제공 세부내역'의 '요청목적' 값이 '전산 프로그램'에 '제공받는 목적' 값에 없어, 관리부서는 '기타 고유업무 수행' 동일 항목으로 입력하고 있음.
2. '전산 프로그램'의 모든 항목이 '제공기관별 자료제공 세부내역' 항목간 내용이 연동되지 않고 있음.

그리고, '전산 프로그램' 입력 항목 중 '제공 주기'2) 항목은 '0' 또는 공백상태로 저장되는 것이 확인되었다.

【조치할 사항】■■■■■장은

① '외부기관 개인정보자료 제공지침'에서 '개인정보제공현황관리 프로그램'

- 2) '개인정보 보호법 시행령 제15조 (개인정보의 목적 외 이용 또는 제3자 제공의 관리) 1. 이용하거나 제공하는 개인정보 또는 개인정보파일의 명칭 2. 이용기관 또는 제공받는 기관의 명칭 3. 이용목적 또는 제공받는 목적 4. 이용 또는 제공의 법적 근거 5. 이용하거나 제공하는 개인정보의 항목 6. 이용 또는 제공의 날짜, 주기 또는 기간 7. 이용하거나 제공의 형태 8. 법 제18조제5항에 따라 제한을 하거나 필요한 조치를 마련할 것을 요청한 경우에는 그 내용

입력 단계를 '6. 자료제공 후 조치사항'에서 '5. 자료제공 시 조치사항'으로 변경하고, 관리부서와 보유부서에서 제공문서 시행 시 전산 등록여부를 확인 후 결재할 수 있도록 교육을 강화하시기 바라며,(통보)

② '전산 프로그램(개인정보 목적외 이용·제공 입력관리)'의 입력항목 내용을 '제공기관별 자료제공 세부내역' 항목(現,제공받는 목적≠요청목적)에 맞춰, 프로그램상 '제공받는기관' 중심의 요청목적, 요청근거, 제공범위 및 기준, 제공근거(개인정보보호법) 전체 항목이 '전산프로그램'과 연동될 수 있도록 수정·보완하고,(통보)

③ 전산프로그램의 '제공주기' 항목은 필수 입력항목이므로 '0' 또는 공백상태일 때에는 '저장'되지 않도록 조치하시기 바랍니다.(통보)